PURPOSE CAPITAL

RÉFÉRENTIEL DOCUMENTAIRE · PURPOSE CAPITAL S.A.

PROCÉDURE · OPÉRATIONS

# Procédure de ségrégation et de rapprochement des avoirs clients

Référence **PC-PRO-SEG-001** · Version **0.9** PROJET

| | |
|---|---|
| Propriétaire | Directeur Général |
| Prochaine revue | 12 mois après adoption |
| Confidentialité | Interne |

PROJET

# Fiche de maîtrise documentaire

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | PC-PRO-SEG-001 | **Version** | 0.9 — Projet |
| **Titre** | Procédure de ségrégation et de rapprochement des avoirs clients | | |
| **Type · domaine** | Procédure · Opérations | **Confidentialité** | Interne |
| **Propriétaire** | Directeur Général | | |
| **Diffusion** | Direction Générale, opérations (desk), comptabilité, RCCI | | |
| **Date d'effet** | À l'adoption | **Prochaine revue** | 12 mois après adoption |

## CIRCUIT D'APPROBATION

| Étape | Fonction | Visa électronique | Signature manuscrite |
|---|---|---|---|
| Rédaction | Directeur Général | | |
| Vérification | Responsable de la conformité et du contrôle interne (RCCI) | | Date et signature |
| Approbation | Directeur Général | | Date et signature |

## HISTORIQUE DES RÉVISIONS

| Version | Date | Objet | Par |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 20 octobre 2026 | Projet initial, aligné sur la convention de compte-titres et sur les écrans de rapprochement du Guichet | Directeur Général |
| 0.9 | 20 octobre 2026 | Mise en forme : dates d'adoption et signatures reportées dans la fiche de maîtrise documentaire | RCCI |

## TEXTES DE RÉFÉRENCE

| | |
|---|---|
| Règlement général de la COSUMAF du 23 mai 2023<br>Texte officiel · cosumaf.org | Obligations des intermédiaires en matière de conservation et de protection des avoirs des clients |
| Règlement n° 01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022<br>Page officielle · cosumaf.org | Séparation des avoirs des clients et des avoirs propres des intermédiaires |
| Règlement général du Dépositaire central unique<br>Présentation · droitmediasfinance.com | Tenue des comptes, inscription en compte, relevés des affiliés |
| Acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE<br>Page officielle · ohada.org | Responsabilité des dirigeants sociaux |
| FCA Handbook — CASS, protection des avoirs des clients (Royaume-Uni)<br>Texte officiel · handbook.fca.org.uk | Juridiction comparable : règles britanniques de protection des titres et des espèces des clients (rapprochements, lettres de reconnaissance, écarts) |
| SEC — Règle 15c3-3, protection des fonds et titres des clients (États-Unis)<br>Texte officiel · law.cornell.edu | Juridiction comparable : règle américaine de protection des fonds et titres des clients d'une société de bourse |

PROJET

# Sommaire

**I. Dispositions générales**

Article 1 — Objet
Article 2 — Pourquoi c'est essentiel
Article 3 — Définitions

**II. La séparation des avoirs**

Article 4 — Les titres
Article 5 — Les espèces
Article 6 — Les virements reçus
Article 7 — Fonds propres sur le compte des clients
Article 8 — Comptes ouverts et information des tiers

**III. Les rapprochements**

Article 9 — Rapprochement quotidien des espèces
Article 10 — Rapprochement des titres
Article 11 — Rapprochement mensuel complet

**IV. Les écarts**

Article 12 — Analyse et délais
Article 13 — Un manque se couvre toujours, et tout de suite
Article 14 — Pas de compensation au détriment d'un client

**V. Information et contrôle**

Article 15 — Information des clients
Article 16 — Séparation des tâches
Article 17 — Contrôles
Article 18 — Conservation
Article 19 — Entrée en vigueur

**Annexes publiées séparément**

PROJET

# Titre I — Dispositions générales

### Article 1 — Objet

La présente procédure dit comment Purpose Capital S.A. (la « Société ») protège les titres et les espèces de ses clients :

- en les **séparant** de ses propres avoirs, dans ses livres et sur les comptes ouverts chez les banques, les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT), le Dépositaire central et les sociétés de gestion ;
- en **vérifiant** régulièrement que ce qu'elle détient pour ses clients correspond exactement à ce qu'elle leur doit ;
- en **corrigeant** sans délai tout écart, toujours au profit du client.

Elle met en œuvre l'article 17 de la Politique de gestion des risques (PC-POL-RIS-001) et les articles 2 et 3 de la convention d'ouverture de compte-titres (PC-CTR-004).

### Article 2 — Pourquoi c'est essentiel

Les avoirs des clients ne sont pas à la Société. Si elle faisait faillite, ses créanciers ne doivent pas pouvoir les saisir ; si une erreur survenait, le client ne doit pas en supporter la perte. Une société de bourse qui confond ses fonds et ceux de ses clients, même un seul jour et même sans intention, s'expose au retrait de son agrément.

### Article 3 — Définitions

- **Avoirs des clients** : les titres, les parts d'organismes de placement collectif (OPC) et les espèces qui appartiennent aux clients et que la Société détient, fait détenir ou fait circuler pour eux.
- **Compte de règlement ségrégué** : le compte bancaire, ouvert au nom de la Société mais pour le compte de ses clients, sur lequel transitent et restent les espèces des clients. Il est distinct de tout compte de la Société.
- **Journal des espèces** : le registre, tenu dans le Guichet, de chaque mouvement d'espèces de chaque client. Il dit ce que la Société doit à chacun.
- **Dû aux clients** : la somme des soldes de tous les journaux des espèces à une date donnée.
- **Rapprochement** : la comparaison, à une date donnée, entre ce que disent les livres de la Société et ce que disent les relevés des tiers (banque, SVT, Dépositaire central, sociétés de gestion).
- **Écart** : toute différence constatée lors d'un rapprochement. Un **manque** est un écart où la Société détient moins qu'elle ne doit ; un **excédent** est un écart où elle détient plus.

PROJET

# Titre II — La séparation des avoirs

### Article 4 — Les titres

- Les titres des clients sont inscrits **au nom de chaque client**, sur un sous-compte nominatif ouvert sous le regroupement de la Société, chez le teneur de compte désigné : SVT pour les titres publics, Dépositaire central pour les titres cotés.
- Les parts d'OPC sont inscrites **au nom du client** au registre du fonds.
- La Société n'a aucun titre propre sur les sous-comptes de ses clients. Si elle détient un jour des titres pour son compte, ils sont inscrits sur un compte propre distinct.
- La Société ne prête pas, ne nantit pas et n'utilise d'aucune façon les titres d'un client sans son accord écrit et spécifique.

### Article 5 — Les espèces

- Les espèces des clients sont reçues, conservées et versées **uniquement par le compte de règlement ségrégué**.
- Chaque mouvement est inscrit au journal des espèces du client concerné. Un mouvement inscrit ne se corrige pas : une erreur se répare par un mouvement en sens inverse.
- Les sommes revenant au client restent sur le compte aussi longtemps qu'il le souhaite. Elles ne sont versées que sur sa demande, vers le compte bancaire déclaré à son nom, dans les soixante-douze heures ouvrables.
- La Société n'emploie jamais ces espèces pour son propre compte, ne les donne pas en garantie et ne les mêle pas à sa trésorerie.
- Un placement en parts d'OPC monétaire n'est fait qu'à la demande ou avec l'accord du client, et au nom du client.

### Article 6 — Les virements reçus

Le compte de règlement étant commun à tous les clients, un virement n'est rattaché à un client que par son motif. Le desk :

- enregistre chaque crédit du relevé dès sa lecture, même s'il ne sait pas encore à qui il appartient ;
- rattache le crédit au client après vérification du motif, du nom du donneur d'ordre et du montant ; une machine peut proposer, une personne confirme ;
- traite tout crédit non rattaché après **trois jours ouvrés** comme une priorité, et en informe le RCCI au-delà de **cinq jours ouvrés** ;
- restitue à son émetteur tout virement venant d'un tiers, conformément à la Politique LBC/FT.

### Article 7 — Fonds propres sur le compte des clients

En principe, le compte de règlement ségrégué ne contient aucun fonds propre de la Société. Par exception, le Directeur Général peut y laisser un **coussin** de fonds propres, d'un montant fixé par écrit, pour couvrir les frais bancaires et les décalages de règlement. Ce coussin :

- est inscrit dans un journal distinct, au nom de la Société ;
- ne peut être retiré que si le dernier rapprochement ne montre aucun manque ;
- ne peut jamais servir à masquer un manque durable.

PROJET

Les commissions et frais dus à la Société ne sont prélevés sur le compte des clients qu'une fois dus, sur la base d'un avis porté au journal du client, puis virés sur le compte propre de la Société au moins une fois par semaine.

### Article 8 — Comptes ouverts et information des tiers

Le desk tient la liste de tous les comptes où se trouvent des avoirs de clients (Annexe « Comptes des avoirs clients »). Pour chacun, la Société obtient du teneur une **lettre de reconnaissance** (Annexe « Lettre de reconnaissance ») par laquelle il reconnaît que :

- le compte contient des avoirs appartenant aux clients de la Société, et non à la Société ;
- il ne peut les compenser avec une dette de la Société ni exercer sur eux de droit de rétention ou de garantie ;
- il doit le mentionner en cas de saisie ou de procédure collective visant la Société.

Aucun compte nouveau ne reçoit d'avoirs de clients avant que la lettre ait été signée, ou, à défaut, avant que le RCCI ait donné son accord écrit et motivé.

PROJET

# Titre III — Les rapprochements

### Article 9 — Rapprochement quotidien des espèces

Chaque jour ouvré, avant midi, le desk compare :

- le **dû aux clients** à la clôture de la veille, calculé par le Guichet à partir des journaux des espèces ;
- le **solde du compte de règlement ségrégué** à la même date, tel que le donne le relevé bancaire, diminué du coussin de fonds propres éventuel.

Il enregistre le rapprochement dans le Guichet avec la pièce justificative (relevé du jour) et l'annexe « Rapprochement des espèces ». Un écart ne s'enregistre jamais sans explication.

### Article 10 — Rapprochement des titres

- **Chaque jour ouvré** où il y a eu un mouvement : le desk vérifie que chaque achat, vente, souscription, rachat, coupon ou remboursement figure à la fois dans le Guichet et sur l'avis ou le relevé du teneur.
- **Chaque mois**, au dernier jour ouvré : le desk compare, ligne par ligne et client par client, les positions tenues dans le Guichet avec les relevés du Dépositaire central, des SVT et des registres des OPC (Annexe « Rapprochement des titres »).

### Article 11 — Rapprochement mensuel complet

Chaque mois, le desk établit un rapprochement complet des espèces et des titres, signé par lui et contrôlé par le RCCI dans les cinq jours ouvrés suivants. Il comprend la liste des écarts ouverts et leur état.

PROJET

# Titre IV — Les écarts

### Article 12 — Analyse et délais

| Situation | Délai | Qui | Action |
|---|---|---|---|
| Tout écart | Dans la journée | Desk | Recherche de la cause ; inscription au registre des écarts (Annexe « Registre des écarts ») |
| Écart non expliqué | 2 jours ouvrés | Desk, puis RCCI | Déclaration d'incident (PC-POL-RIS-001, annexe « Déclaration d'incident ») |
| Manque, quel qu'en soit le montant | Le jour même | Directeur Général | Couverture immédiate sur fonds propres (article 13) |
| Écart non résolu | 5 jours ouvrés | Directeur Général et RCCI | Information du Président du Conseil d'Administration |
| Manque non couvert, ou écart non résolu | 10 jours ouvrés | Directeur Général | Information de la COSUMAF |

### Article 13 — Un manque se couvre toujours, et tout de suite

Si le rapprochement montre que la Société détient **moins** qu'elle ne doit à ses clients, le Directeur Général fait virer le jour même, depuis le compte propre de la Société, la somme manquante sur le compte de règlement ségrégué, sans attendre d'en connaître la cause. Pour un titre manquant, la Société rachète le titre ou indemnise le client.

La recherche de la cause continue ensuite. Si elle montre que la Société n'était pas responsable, elle peut récupérer la somme avancée auprès du responsable, jamais auprès du client.

### Article 14 — Pas de compensation au détriment d'un client

Un écart ne se compense jamais avec un autre : un excédent sur un client ne couvre pas un manque sur un autre. Un excédent dont l'origine n'est pas établie reste sur le compte ségrégué, inscrit en attente, jusqu'à identification ; il n'est pas viré à la Société.

PROJET

# Titre V — Information et contrôle

### Article 15 — Information des clients

Chaque client consulte à tout moment, dans son espace, ses positions et son journal des espèces. Il reçoit, sans frais, un relevé de positions au moins chaque trimestre et sur demande. Une erreur qui l'a concerné lui est signalée et corrigée, avec un avis du mouvement correctif.

### Article 16 — Séparation des tâches

La personne qui rapproche n'est pas celle qui a passé les mouvements de la journée, lorsque l'effectif le permet. À défaut, le contrôle du RCCI sur le rapprochement mensuel, et un contrôle surprise par trimestre, en tiennent lieu. Les accès bancaires sont à double signature pour tout virement sortant du compte ségrégué.

### Article 17 — Contrôles

| Niveau | Qui | Quoi | Quand |
|---|---|---|---|
| Premier niveau | Desk | Rapprochement des espèces ; rattachement des virements reçus | Chaque jour ouvré |
| Premier niveau | Desk | Rapprochement des titres ligne à ligne | Chaque mois |
| Second niveau | RCCI | Contrôle du rapprochement mensuel complet et du registre des écarts | Chaque mois |
| Second niveau | RCCI | Contrôle surprise d'un rapprochement quotidien ; vérification des lettres de reconnaissance | Chaque trimestre |
| Troisième niveau | Revue indépendante annuelle | Efficacité du dispositif de ségrégation | Chaque année |

Les commissaires aux comptes sont informés des écarts significatifs de l'exercice.

### Article 18 — Conservation

Les rapprochements, relevés, registres et lettres de reconnaissance sont conservés **dix ans**.

### Article 19 — Entrée en vigueur

La présente procédure entre en vigueur à la date de son approbation, indiquée dans la fiche de maîtrise documentaire. Elle est revue chaque année et à tout changement de banque, de teneur de compte ou d'organisation des comptes.

PROJET